广 州 市 人 民 政 府

行政复议决定书

穗府行复〔2025〕338号

申请人：王XX。

被申请人：广州市公安局交通警察支队违法处理中心。

地址：广州市广园西路340号之一。

法定代表人：李锟，职务：主任。

申请人不服被申请人2025年1月7日作出的穗公（交）行罚决字〔2025〕4401002000863045号《公安交通管理行政处罚决定书》，向本府提出行政复议申请，本府依法予以受理，本案适用简易程序审理，现已审查终结。

申请人请求：

撤销穗公（交）行罚决字〔2025〕4401002000863045号《公安交通管理行政处罚决定书》。

申请人称：

一、被申请人给申请人送达的司法鉴定意见书鉴定意见明显依据不足，且被申请人没有依法作出重新鉴定，因此，该份鉴定意见书不应当作为处罚依据。

《公安机关办理行政案件程序规定》第九十六条第一款规定："鉴定人鉴定后，应当出具鉴定意见。鉴定意见应当载明委托人、委托鉴定的事项、提交鉴定的相关材料、鉴定的时间、依据和结论性意见等内容，并由鉴定人签名或者盖章。通过分析得出鉴定意见的，应当有分析过程的说明。鉴定意见应当附有鉴定机构和鉴定人的资质证明或者其他证明文件。"被申请人送达给申请人的《广东XX 法医毒物司法鉴定所法医毒物司法鉴定意见书》（XX 司鉴所〔2024〕毒化第28748号），载明的分析说明"1、质控和待测样的定性定量结果符合标准要求。2、经分析，……中检出乙醇（酒精）成分，其含量为87.1mg/100mL"，载明的鉴定意见："……中检出乙醇（酒精）成分，其含量为87.1mg/100mL"即，该鉴定意见是需要通过分析、也是通过分析得出的，但鉴定报告上并没有具体的、实质的定性、定量分析过程说明。上述鉴定报告的鉴定依据是GB/T42430-2023《血液、尿液中乙醇、甲醇、正丙醇、丙酮、异丙醇和正丁醇》，用气相色谱法对我的血液中乙醇定性、定量分析。通过查询该标准，用气相色谱法对血液中乙醇定性时，应选用两根不同性质的色谱柱进行分析，检材样品中目标物的色谱峰保留时间与添加样品一致（相对误差在1%之内），空白样品无干扰，且经选用不同性质的色谱柱进行分析，结果一致，才可判断检材样品中检出目标物。在被申请人给申请人送达的上述鉴定意见中，对申请人的血液中乙醇定性分析时，并没有关于色谱峰保留时间以及相对误差的分析，直接给出"质控和待测样的定性定量结果符合标准要求"

的结论性意见，明显依据不足。

依据上述标准，用气相色谱法对血液中乙醇定量时，有单点校正法定量和校准曲线法定量两种定量分析方法，具体的含量计算，有内标－校准曲线法、内标－单点校正法、外标－校准曲线法和外标－单点校正法四种具体计算方法。上述标准明确要求，两份检材样品中目标物含量的相对相差不大于10%,定量数据可靠，其含量按两份检材的平均值计算。检材样品中目标物含量的相对相差大于10%的，定量数据不可靠，应重新测定。请问，被申请人给申请人送达的上述鉴定报告，含量 87.1mg/100mL 是通过何种计算方法得到的？两份样品检测含量分别是多少？两份样品的相对误差是多少？是否超过上述规定的误差范围？在没有任何分析论证的情况下，得出 87.1mg/100mL 的定量结果的依据是什么？

《公安机关办理行政案件程序规定》第九十八条规定：“具有下列情形之一的，应当进行重新鉴定：……(三)鉴定意见明显依据不足的……(七)其他应当重新鉴定的”，因申请人的案件作为定案依据的上述鉴定意见书，鉴定意见明显依据不足，因此依法应当重新鉴定。上述规定第九十七条第一款规定：“办案人民警察应当对鉴定意见进行审查。”第六款规定：“公安机关认为必要时，也可以直接决定重新鉴定。”即，即使申请人因认识不足没有主动提起重新鉴定，办案部门在审查鉴定意见发现存在应当重新鉴定的情形时，依法应当直接决定重新鉴定。申请人的案件，存在法定的重新鉴定理由，而被申请人没有依法直接决定重新鉴定，构成严重程序

违法。《最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》第八条第三款规定：“鉴定机构应当对血液样品制备和仪器检测过程进行录音录像。鉴定机构应当在收到送检血液样本后三个工作日内，按照有关规范和技术标准进行鉴定并出具血液酒精含量鉴定意见，通知或者送交委托单位。”因此，申请人明确申请上述鉴定意见书上的鉴定过程同步录音录像，如不能提供，请复议委员会按照上述规定，依法认定申请人承担举证不能的责任，即，结合上述鉴定意见书鉴定意见明显依据不足，将上述鉴定意见作为非法证据予以排除。

二、辅警参与调查取证，程序违法。

《公安机关办理行政案件程序规定》第五十二条第一款规定，公安机关进行询问、辨认、检查、勘验，实施行政强制措施等调查取证工作时，人民警察不得少于二人，并表明执法身份。《道路交通安全违法行为处理程序规定》第四十八条规定，适用一般程序作出处罚决定，应当由两名以上交通警察按照下列程序实施：（一）对违法事实进行调查，询问当事人违法行为的基本情况，并制作笔录；当事人拒绝接受询问、签名或者盖章的，交通警察应当在询问笔录上注明；（二）采用书面形式或者笔录形式告知当事人拟作出的行政处罚的事实、理由及依据，并告知其依法享有的权利……。本案中,被申请人工作人员在2024年12月29日上午对申请人制作询问笔录时，未出示警察证，未表明身份，做笔录和处罚前告知时是否两名民警，无法确认。此外，被申请人工作人员在对申请人处

罚前告知时，直接是一名辅警。综上，被申请人对申请人询问时是否两名民警无法确认，处罚告知时仅有辅警，不符合调查取证时人民警察不少于二人的法定程序要求，该两份证据依法应不予采信。申请人在此明确向复议委员会申请，请求被申请人提供制作笔录和处罚前告知时的询问、告知视频，如不提供，依法承担举证不能的责任。

三、作出处罚决定超期。

《道路交通安全违法行为处理程序规定》第五十一条规定，对违法行为事实清楚，需要按照一般程序处以罚款的，应当自违法行为人接受处理之时起二十四小时内作出处罚决定；处以暂扣机动车驾驶证的,应当自违法行为人接受处理之日起三日内作出处罚决定;处以吊销机动车驾驶证的，应当自违法行为人接受处理或者听证程序结束之日起七日内作出处罚决定，交通肇事构成犯罪的，应当在人民法院判决后及时作出处罚决定。即，对处以罚款处罚的，应当自接受处理之时起二十四小时内作出处罚决定。本案，申请人 12 月 29 日接受处理，被申请人工作人员当日对申请人制作询问笔录，并进行处罚前告知,但被申请人直至 2025 年 1 月 7 日才作出处罚决定，明显超过了上述的“二十四小时内”时限规定。

四、被申请人做出的行政处罚决定，认定事实不清，证据不足。

最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第六条规定，血液酒精含量检验鉴定意见是认定犯罪嫌疑人是否醉酒的依据。本案中，被

申请人认定申请人实施醉酒驾驶机动车的违法行为，主要证据为鉴定意见。正如上文所述，被申请人依据的鉴定意见书做出的鉴定意见明显没有依据。因此，该证据予以排除后，现有证据不足以认定申请人实施了醉酒驾驶机动车的违法事实。综上所述，被申请人作出的穗公（交）行罚决字〔2025〕4401002000863045号《公安交通管理行政处罚决定书》事实不清，证据不足，程序违法，请求撤销。

被申请人答复称：

一、认定申请人违法行为事实清楚、证据确实充分

2024年12月29日04时02分许，申请人王XX醉酒驾驶粤AXXXXU号牌小型轿车行驶至广州市越秀区广园中路出大金钟路东 600 米时，被执勤民警查获。由于王XX涉嫌饮酒后驾驶机动车，执勤民警现场对其进行呼气式体内酒精含量测试，其结果为 97mg/100mL，王XX 对测试结果无异议并签名确认。后执勤民警将王 XX 带至广州新市医院广州市公安局交警支队执法办案管理中心卫生所，由医护人员提取王XX试管编号为0100396024、01003963789的两份血液样本备检。王XX试管编号为0100396024的静脉血液样本经广东XX法医毒物司法鉴定所检验，鉴定意见为："试管编号为0100396024的静脉血液"中检出乙醇含量为87.1mg/100mL。申请人的血液酒精含量，已达醉酒标准。2024年12月29日，鉴定意见依法送达申请人，鉴定意见送达后，申请人在法定期限内没有提出重新鉴定的申请并在笔录中明确表示对鉴定意见无异议。

申请人的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十三条

之一之规定，涉嫌危险驾驶罪。根据调查所得，申请人犯危险驾驶的情节，依据《最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》（高检发办字〔2023〕187号）第十二条第一款第一项之规定，且不具有第十条规定的情形，认定为情节轻微、危害不大，依据《中华人民共和国刑法》第十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十六条之规定，决定不追究其刑事责任。另根据《最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》（高检发办字〔2023〕187号）第二十条规定，除给予申请人吊销机动车驾驶证行政处罚外，按照《中华人民共和国道路交通安全法》规定的饮酒后驾驶机动车相应情形，给予申请人罚款的行政处罚。

认定申请人实施醉酒驾驶机动车，尚不够刑事处罚的违法行为，有查获经过、申请人的陈述材料、讯问笔录、鉴定意见、书证等证据证实，申请人实施上述违法行为事实清楚、证据确实充分。

二、作出行政处罚决定的程序合法、适用法律法规正确、处罚适当

经调查取证，确认申请人实施了醉酒驾驶机动车，尚不够刑事处罚的违法行为后，2024年12月29日，办案民警制作行政处罚告知笔录，对申请人进行处罚前告知，告知申请人拟作出的行政处罚内容及事实、理由、依据，并告知申请人依法享有的陈述、申辩、等权利。对告知事项，申请人不提出陈述和申辩并签名确认，也不要求听证并签名确认。因申请人实施“醉酒驾驶机动车，尚不够刑

事处罚的”违法行为，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款的规定，是属于严重的饮酒后驾驶机动车的违法行为，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款的规定，我中心于2025年01月07日，依法作出穗公（交）行罚决字〔2025〕4401002000863045号《公安交通管理行政处罚决定书》，对申请人给予罚款贰千元的行政处罚。该处罚决定书于2025年01月08日通过直接送达的方式送达申请人。我中心对申请人作出的行政处罚适用法律准确、程序合法。

三、对行政复议申请事项的意见

对于申请人申请行政复议的理由，我中心认为:

第一，对申请人的血液提取、封装、保管、送检和鉴定等均符合有关规定。执勤民警经现场酒精含量呼气检测发现申请人王XX涉嫌醉酒驾驶机动车,在申请人王XX对酒精呼气测试结果表示没有异议并在测试结果单上签名捺指印确认后,依法对申请人口头传唤,将申请人带至广州新市医院广州市公安局交警支队执法办案管理中心卫生所，由医护人员抽取其两份血液样本备检。申请人的静脉血液是在医疗机构由医护人员提取，当日即送有司法鉴定资质的广东XX法医毒物司法鉴定所检验鉴定。鉴定意见依法送达申请人后，申请人在法定期限内没有提出重新鉴定的申请，并在笔录中明确表示对鉴定意见无异议。血样的提取、封装、保存、储存及送检和鉴定全过程均符合相关法律、法规的规定。申请人的辩解理由没有事实和法律依据。

第二，对申请人作出的行政处罚符合法定程序。两名办案民警按照规定着装，佩带人民警察标志，持有人民警察证件，采用书面形式制作行政处罚告知笔录，对申请人进行处罚前告知，申请人亦在告知笔录上签名确认。因此，我中心对申请人作出的行政处罚符合法定程序。

综上，申请人实施醉酒驾驶机动车，尚不够刑事处罚的违法行为事实清楚，证据确凿，对申请人作出的行政处罚程序合法，适用法律正确，处罚适当。请复议机关依法维持我中心作出的行政处罚决定。

本府查明：

2024 年 12 月 29 日 04 时 02 分许，申请人醉酒驾驶粤 AXXXXU 号牌小型轿车行驶至广州市越秀区广园中路出大金钟路东 600 米时，被执勤民警查获。由于申请人涉嫌饮酒后驾驶机动车，执勤民警现场对其进行呼气式体内酒精含量测试，其结果为 97mg/100mL，申请人对测试结果无异议并签名确认。经现场检查，民警认为申请人涉嫌实施醉酒驾驶机动车，尚不够刑事处罚的违法行为，并现场出具 4401043750137775《公安交通管理行政强制措施凭证》，对申请人采取检验血液、检验尿液、拖移机动车的强制措施，并交付申请人签名确认。被申请人口头传唤申请人至广州新市医院广州市公安局交警支队执法办案管理中心，由医护人员提取其血液样本备检。申请人的试管编号为 0100396024 的血液样本经广东 XX 法医毒物司法鉴定所鉴定，鉴定意见为“试管编号为 0100396024 的静脉血液中

检出乙醇（酒精）成分，其含量为 87.1mg/100mL。”申请人在《鉴定意见告知书》上签名捺印。

2024 年 12 月 29 日，执勤民警对申请人进行讯问，并制作《讯问笔录》。同日，执勤民警作出《行政处罚告知笔录》告知申请人拟作出行政处罚的事实、理由、依据及其依法享有陈述、申辩和要求听证的权利，申请人不提出陈述和申辩，不要求听证。

2025 年 1 月 7 日，被申请人作出穗公（交）行罚决字〔2025〕4401002000863045 号《公安交通管理行政处罚决定书》，载明主要内容为：申请人违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款的规定，实施醉酒后驾驶机动车，尚不够刑事处罚的违法行为，依据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十一条第一款、第二款的规定，对申请人实施醉酒驾驶机动车，尚不够刑事处罚的违法行为，决定给予罚款 2000 元的处罚。2025 年 1 月 8 日，被申请人将上述处罚决定书送达申请人。

2025 年 1 月 7 日，广州市公安局交通警察支队作出穗公（交）行罚决字〔2025〕4401002000862866 号《公安交通管理行政处罚决定书》，对申请人实施醉酒驾驶机动车、驾驶未按规定定期进行安全技术检验的公路客运汽车、旅游客运汽车、危险物品运输车辆以外的机动车上道路行驶的违法行为，决定给予罚款 200 元、吊销机动车驾驶证且五年内不得重新取得机动车驾驶证的处罚，驾驶证记 1 分。

以上事实有被申请人提交的《查获经过》《讯问笔录》《公安

交通管理行政强制措施凭证》《现场酒精呼气测试结果凭证》《司法鉴定意见书》《驾驶人信息查询结果单》《行政处罚告知笔录》、穗公（交）行罚决字〔2025〕4401002000863045号《公安交通管理行政处罚决定书》、穗公（交）行罚决字〔2025〕4401002000862866号《公安交通管理行政处罚决定书》等主要证据证实。

申请人不服被申请人作出的穗公（交）行罚决字〔2025〕4401002000863045号《公安交通管理行政处罚决定书》，向本府申请行政复议。

本府认为:

《中华人民共和国道路交通安全法》第五条第一款规定:“国务院公安部门负责全国道路交通安全管理工作。县级以上地方各级人民政府公安机关交通管理部门负责本行政区域内的道路交通安全管理工作。”《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第一百零九条第一款规定:“对道路交通安全违法行为人处以罚款或者暂扣驾驶证处罚的，由违法行为发生地的县级以上人民政府公安机关交通管理部门或者相当于同级的公安机关交通管理部门作出决定;对处以吊销机动车驾驶证处罚的，由设区的市人民政府公安机关交通管理部门或者相当于同级的公安机关交通管理部门作出决定。”被申请人作为广州市公安机关交通管理部门，具有对管辖区域内道路交通秩序、道路交通安全管理的法定职责，有权对交通违法行为作出行政处罚。

《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款规定:“饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病,或者过度疲劳影响安全驾驶的,不得驾驶机动车。”第九十一条第一、二款规定: “酒后驾驶机动车的，处暂扣六个月机动车驾驶证，并处一千元以上二千元以下罚款。因饮酒后驾驶机动车被处罚，再次饮酒后驾驶机动车的，处十日以下拘留，并处一千元以上二千元以下罚款，吊销机动车驾驶证。醉酒驾驶机动车的，由公安机关交通管理部门约束至酒醒，吊销机动车驾驶证，依法追究刑事责任; 五年内不得重新取得机动车驾驶证。”《车辆驾驶人员血液、呼气酒精含量阈值与检验》(GB19522—2010)第 4.1 规定:车辆驾驶人员血液酒精含量≥80mg/100mL 为醉酒后驾车。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于印发<最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见>的通知》第二十条第一款规定: “醉驾属于严重的饮酒后驾驶机动车行为。血液酒精含量达到 80 毫克/100 毫升以上，公安机关应当在决定不予立案、撤销案件或者移送审查起诉前，给予行为人吊销机动车驾驶证行政处罚。根据本意见第十二条第一款处理的案件，公安机关还应当按照道路交通安全法规定的饮酒后驾驶机动车相应情形，给予行为人罚款、行政拘留的行政处罚。”本案中，申请人的静脉血液中乙醇(酒精)含量为 87.1mg/100mL，达到醉酒驾驶标准，被申请人对其作出罚款 2000 元的处罚，符合上述规定，并无不当。

《道路交通安全违法行为处理程序规定》第四十三条第二款规定："对违法行为人处以二百元（不含）以上罚款、暂扣或者吊销机动车驾驶证的，应当适用一般程序……"第四十八条规定："适用一般程序作出处罚决定，应当由两名以上交通警察按照下列程序实施：（一）对违法事实进行调查，询问当事人违法行为的基本情况，并制作笔录；当事人拒绝接受询问、签名或者盖章的，交通警察应当在询问笔录上注明；（二）采用书面形式或者笔录形式告知当事人拟作出的行政处罚的事实、理由及依据，并告知其依法享有的权利；（三）对当事人陈述、申辩进行复核，复核结果应当在笔录中注明；（四）制作行政处罚决定书；（五）行政处罚决定书应当由被处罚人签名，并加盖公安机关交通管理部门印章；被处罚人拒绝签名的，交通警察应当在处罚决定书上注明；（六）行政处罚决定书应当当场交付被处罚人；被处罚人拒收的，由交通警察在处罚决定书上注明，即为送达；被处罚人不在场的，应当依照《公安机关办理行政案件程序规定》的有关规定送达。"在本案，被申请人依法对申请人进行了询问，在查清申请人违法事实后，书面告知申请人拟作出的行政处罚的事实、理由及依据，并告知申请人享有陈述、申辩以及听证权利。申请人对告知事项，表示不提出陈述和申辩，也不要求听证，并在《行政处罚告知笔录》上签名捺印予以确认。被申请人制作穗公（交）行罚决字〔2025〕4401002000863045号处罚决定书，对申请人醉酒后驾驶机动车，尚不够刑事处罚的违法行为处以罚款2000元的行政处罚。综上，被申请人作出上述处罚

决定的程序合法。

关于申请人提出的《司法鉴定意见书》不应作为处罚依据、执法程序违法、作出处罚决定超期问题。经核，执勤民警在发现申请人有醉酒驾车嫌疑后，依法对其进行酒精呼气测试，随后采取相应的行政强制措施。因申请人酒精呼气测试结果为 97mg/100mL，因此执勤民警将其带至医院依照法定程序抽取其两份血液样本备检，并将提取的血样送至具有司法鉴定资质的鉴定中心检测，鉴定中心出具鉴定意见书后依法送达申请人，申请人在法定期限内并未提出重新鉴定的申请，血液提取、封装、保管、送检和鉴定程序并无不当。执勤民警依照程序对申请人违法事实进行调查，询问申请人违法行为的基本情况，并制作笔录，出具《行政处罚告知笔录》告知申请人拟作出的行政处罚的事实、依据及享有的权利，申请人在《行政处罚告知笔录》中签名确认，并表示不提出陈述申辩及听证。因申请人实施醉酒后驾驶机动车，尚不够刑事处罚的违法行为，依据《最高人民法院 最高人民检察院 公安部 司法部关于办理醉酒危险驾驶刑事案件的意见》（高检发办字〔2023〕187 号）第二十条规定，除给予申请人吊销机动车驾驶证行政处罚外，按照《中华人民共和国道路交通安全法》规定的饮酒后驾驶机动车相应情形，一并给予申请人罚款的行政处罚，因此被申请人作出案涉处罚决定的程序合法。综上，被申请人认定事实清楚，证据确凿，执法程序并未见不当之处。申请人的申辩理由不成立，本府不予采纳。

综上所述，被申请人作出的案涉处罚决定认定事实清楚，程序

合法、适用依据正确，依法应予维持。

本府决定：

根据《中华人民共和国行政复议法》第六十八条的规定，维持被申请人作出的穗公（交）行罚决字〔2025〕4401002000863045号《公安交通管理行政处罚决定书》。

申请人如不服本府行政复议决定，可在收到本《行政复议决定书》之日起15日内，向有管辖权的人民法院起诉。

本件与原件核对无异

二〇二五年二月十七日